

에버그린 편의점 가맹 계약서 전문

주식회사 에버그린 유통 (이하 "갑" 또는 "가맹본부"라 한다)와 가맹점사업자 (이하 "을" 또는 "사업자"라 한다)는 상호 신뢰를 바탕으로 다음과 같이 가맹사업(프랜차이즈) 계약을 체결한다.

제1장 총칙 (General Provisions)

제1조 (목적)

- 본 계약은 갑이 보유한 "에버그린 편의점"의 영업표지 사용 허락 및 경영 노하우를 을에게 제공하고, 을은 이에 대한 대가로 가맹금을 지급하며, 양 당사자 간의 가맹사업 거래 관계에 필요한 권리 및 의무 사항을 명확히 규정함으로써, 공동의 이익 증진과 가맹사업의 지속 가능한 발전을 도모함을 목적으로 한다.¹
- 본 계약은 대한민국 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」(이하 "가맹사업법"이라 한다) 및 관련 법규를 준거하며, 갑과 을은 상생 협력 및 신의성실 원칙에 입각하여 본 계약상의 모든 의무를 충실히 이행하여야 한다.
- 본 계약에 명시되지 않은 사항에 대해서는 가맹사업법, 대한민국 민법, 상법, 기타 관련 법규의 규정과 일반적인 상거래 관행을 따른다. 다만, 개별 법령의 규정이 본 계약 조항과 상충되는 경우, 해당 법령이 본 계약 조항에 우선하여 적용된다.
- 갑은 을의 독립적인 사업자 지위를 존중하며, 을의 영업 활동에 부당하게 간섭하거나 불공정한 거래 조건을 설정할 수 없다.

제2조 (정의)

- "가맹사업"이란 갑이 을에게 본부의 통일된 영업표지를 사용하여 일정한 품질 기준에 따른 상품 또는 용역을 판매하도록 하고, 이에 대한 경영 및 영업 활동 지원·교육을 계속적으로 수행하며, 을이 그 대가로 가맹금을 갑에게 지급하는 계속적인 거래 관계를 의미한다.
- "영업표지"란 에버그린 편의점의 등록 상표, 상호, 로고, 간판 디자인, 유니폼, 기타 본부의 가맹사업을 상징하며 소비자들이 가맹점포의 동일성을 인식하도록 하는 시각적 요소

일체를 포함한다.

3. "영업지역"이란 본 계약 제4조에 따라 을이 독점적으로 영업권을 행사할 수 있도록 갑이 설정한 지리적 구역을 의미하며, 갑은 이 지역 내에 직영점 또는 제3의 가맹점포를 개설하여 을의 영업권을 침해할 수 없다.²
4. "매출총이익"이란 가맹점포에서 판매된 상품 및 서비스의 총 매출액에서 해당 상품의 공급 원가(할인 금액 포함)를 차감한 금액으로 산정하며, 이는 인건비, 임대료, 전기료 등 가맹점포 운영에 필요한 제세공과금 및 영업 비용이 공제되기 전의 금액을 말한다.³
5. "영업매뉴얼"이란 가맹점포의 설치, 상품 진열, 고객 서비스 기준, 위생 및 품질 관리, 회계 처리 등 가맹사업의 통일된 운영에 필요한 갑의 모든 영업 노하우와 비밀정보를 담고 있는 문서 또는 전자 기록물을 통칭한다.

제3조 (기본 원칙 및 신의성실)

1. 갑은 가맹사업 시스템의 통일성을 유지하고, 을의 경영 안정화를 위한 제반 지원을 지속적으로 제공할 의무를 부담한다.
2. 을은 갑의 영업표지를 성실하게 사용하여 가맹점포의 명성과 가치를 유지하여야 하며, 갑의 영업 노하우를 활용하여 최선의 이윤을 창출하도록 노력하여야 한다.
3. 갑은 을에게 사전 통지 없이 부당하게 계약 조건을 변경하거나, 가맹사업법상 을에게 불리한 계약 조항을 요구할 수 없으며, 모든 의사결정 과정에서 을의 의견을 청취하고 반영하도록 노력해야 한다.

제4조 (가맹점포의 설치 및 영업지역)

1. 을은 갑과 협의하여 확정된 가맹점포 소재지(별첨 1 명시)에 갑이 정한 인테리어 및 시설 기준을 충족하도록 점포를 설치하여야 하며, 설치에 소요되는 제반 비용은 을이 부담한다.
 2. 갑은 을에게 점포 설치 시 상세한 시설 가이드라인과 전문적인 감리 서비스를 제공하여 점포의 통일된 품질 및 안전 기준을 확보하도록 지원하여야 한다.
 3. 본 계약상의 영업지역은 가맹점포 주소를 기점으로 반경 250미터 이내의 보행거리로 설정함을 원칙으로 하며, 갑은 계약 기간 동안 해당 영업지역 내에 직영점 또는 다른 가맹점포를 개설할 수 없다. 이는 을이 안정적으로 투자 회수를 하고 사업을 영위할 수 있도록 하는 기본적인 권리 보호 장치로 기능한다.
 4. 영업지역의 변경은 을의 귀책사유로 인해 상권이 현저히 축소되거나, 공익상 불가피한 경우에 한하여 양 당사자가 서면으로 합의한 경우에만 유효하다. 다만, 을에게 불리하게 영업지역을 변경하는 경우, 갑은 그로 인해 발생하는 을의 잠재적 손실에 대한 합리적인 보상을 협의하여야 한다.²
-

제2장 가맹금 및 영업이익 배분 (Fees and Financials)

제5조 (최초 가맹금)

1. 을은 본 계약 체결과 동시에 갑에게 다음 표에 기재된 내역과 금액의 최초 가맹금을 지급하여야 한다.¹

최초 가맹금 내역 및 납부 기준 (예시)

구분	산정 근거	금액 (VAT 별도, 원)	납부 시기
가맹비 (초기가입비)	영업표지 사용 및 초기 영업 노하우 제공	5,000,000	계약 체결 시 일시 납부
교육비	사업자 및 직원 초기 교육 이수 비용 (4명 기준)	1,000,000	교육 시작 전 납부
물품 보증금 (제6조)	사업자의 상품 대금 및 채무 이행 담보	15,000,000	계약 체결 시 예치

2. 상기 가맹비 및 교육비는 갑이 가맹점포 개설을 위한 초기 지원 및 교육 서비스를 제공함으로써 소멸하는 비용으로, 특별한 해지 사유가 없는 한 계약 기간 중 반환되지 않는다.
3. 을이 점포 개설에 필요한 인테리어 공사, 초도 상품 구매 및 집기류 도입에 소요되는 비용은 제1항의 최초 가맹금과는 별도로 을이 전액 부담하여야 하며, 그 상세 내역은 갑과 을이 합의한 별첨 2에 따른다.

제6조 (보증금)

1. 물품 보증금은 을이 갑에 대하여 부담하는 상품 대금, 로열티, 위약금 및 기타 계약상 모든 채무의 이행을 담보하기 위한 목적으로 갑에게 예치된다.
2. 갑은 보증금을 갑의 일반 회계와 분리하여 공정하게 관리하여야 하며, 을이 갑에 대한 채무를 이행하지 않을 경우 갑은 을에게 사전 통지 후 보증금에서 이를 충당할 수 있다.

3. 갑이 보증금을 충당한 경우, 을은 통지일로부터 **14일** 이내에 충당된 금액만큼 보증금을 현금으로 보충하여야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 갑은 계약 해지 사유로 간주할 수 있다.
4. 본 계약이 종료되거나 해지될 경우, 갑은 최종 정산 및 손해배상 청구권 행사를 완료한 날로부터 **30일** 이내에 보증금 중 잔여 금액 전액을 을에게 지정된 계좌로 반환하여야 한다.

제7조 (로열티 및 매출총이익 배분)

1. 갑은 가맹점포에서 발생한 월간 매출총이익을 기준으로 갑과 을의 배분율(로열티율)을 다음 표와 같이 적용하며, 정산 주기는 월 1회(매월 익월 10일)로 한다. 이익 배분 방식은 편의점 업계의 일반적인 매출총이익 배분 모델을 따른다.⁴

매출총이익 배분율 (로열티율) - 상생형 모델 (예시)

매출총이익 구간 (월 기준, VAT 제외)	가맹본부 배분율	가맹점사업자 배분율
월 3천만원 이하	30%	70%
월 3천만원 초과 ~ 4천만원 이하	35%	65%
월 4천만원 초과	40%	60%

2. 제1항에 따라 배분된 금액 중 인건비, 점포 임차료, 전기료, 수도료 등 제세공과금, 상품 폐기 손실, 카드 수수료 등 가맹점포 운영에 필요한 모든 제반 영업 비용은 가맹점사업자가 전적으로 부담한다.³ 이러한 비용 구조는 편의점 산업의 현실을 반영하며, 을의 실제 순수익에 직접적인 영향을 미치므로, 갑은 을의 운영 비용 부담을 줄이기 위한 경영 지도 노력을 다하여야 한다.
3. 을은 모든 현금 및 카드 매출액을 POS 시스템을 통하여 집계하고, 본부의 지정 계좌로 송금하여야 하며, 갑은 POS 데이터를 기준으로 매출총이익을 산정하여 정산일에 을의 배분금을 지급한다.
4. 갑은 매월 정산 보고서를 정산일로부터 **5일** 이내에 을에게 전자적 또는 서면으로 제공하여야 하며, 을은 정산 결과에 이의가 있을 경우 보고서 수령일로부터 **7일** 이내에 관련 증빙 자료를 첨부하여 서면으로 갑에 이의를 제기할 수 있다.

제3장 가맹본부의 의무 및 지원 (Support and Obligations)

of Franchisor)

제8조 (가맹본부의 지원 및 교육)

1. 갑은 을이 효율적으로 가맹점포를 운영할 수 있도록 영업 개시 전 필수 초기 교육(40시간 이상)을 제공하며, 계약 기간 중에는 정기적인 보수 교육 및 최신 경영 정보 교육을 무상으로 제공하여야 한다.¹
2. 갑은 가맹점포의 시설 유지 보수, 상품 발주, 판매 관리에 필요한 POS 시스템 및 자동 발주 시스템의 안정적인 운영을 위한 기술 지원 의무를 부담하며, 시스템 장애 발생 시 즉각적인 복구 조치를 취하여 을의 영업 손실을 최소화하여야 한다.
3. 갑은 을의 요청이 있거나, 객관적인 자료를 통해 가맹점포의 매출이 동종 지역 평균 대비 현저히 부진하다고 판단되는 경우, 해당 점포를 방문하여 경영 분석 및 매출 증대를 위한 개선 방안을 포함한 전문적인 경영 지도를 실시하여야 한다.
4. 갑은 가맹사업의 경쟁력 강화를 위해 시장 트렌드를 반영한 신상품 및 자체 브랜드(PB) 상품을 지속적으로 개발하고, 그 결과를 을에게 정기적으로 공유함으로써 을의 상품 경쟁력을 높이는 데 기여하여야 한다.⁶

제9조 (상품 공급 및 재고 관리 시스템)

1. 갑은 가맹점포 운영에 필수적인 상품 및 원재료를 적기에 안정적으로 공급하여야 하며, 공급 상품의 품질 및 위생 상태에 대한 1차적인 책임을 부담한다.
2. 갑은 을이 발주 및 재고 관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 최적화된 자동 발주 시스템을 제공하며, 이 시스템은 을의 폐기 손실을 최소화할 수 있는 방향으로 설계 및 운영되어야 한다.
3. 갑이 을에게 공급하는 상품의 공급 가격은 투명하고 합리적인 기준에 따라 결정되어야 하며, 경쟁사의 유사 상품 공급 가격 및 시장 상황을 반영하여 과도하게 높은 가격이 책정되지 않도록 정기적으로 가격 합리성을 검토하고 조정하여야 한다.
4. 을은 갑의 영업매뉴얼에서 정한 재고 관리 및 상품 진열 기준을 철저히 준수하여 상품의 품질을 유지하고, 효율적인 판매 활동을 통해 재고 손실을 최소화하여야 한다.

제10조 (광고 및 홍보)

1. 갑은 에버그린 편의점의 통일된 브랜드 가치를 제고하고 전국적인 인지도를 확보하기 위하여 신문, 방송, 인터넷 등 매체를 통한 광범위한 광고 및 홍보 활동을 기획하고 집행하여야 한다.
 2. 제1항의 전국적 광고 및 홍보 활동에 소요되는 비용은 전액 갑이 부담함을 원칙으로 한다. 다만, 지역적 또는 특정 기간에 한정된 공동 판촉 활동(예: 특정 상품 1+1 행사)의 경우, 그 비용은 갑과 을이 합의한 비율(예: 50:50)에 따라 공정하게 분담할 수 있다.
 3. 을은 갑의 브랜드 이미지와 통일성을 유지하기 위하여 갑의 광고 및 판촉 활동에 적극적으로 협력하여야 하며, 갑의 사전 서면 승인 없이는 갑의 영업표지를 사용하여 독자적인 광고 또는 판촉 행위를 할 수 없다.
 4. 갑은 광고 및 판촉 활동에 대한 집행 내역과 공동 분담된 비용 상세 내역을 정기적으로(분기별 1회 이상) 을에게 공개하여야 하며, 이를 통해 비용 집행의 투명성을 확보하여야 한다.
-

제4장 가맹점사업자의 의무 및 영업활동 (Franchisee Obligations)

제11조 (가맹점사업자의 운영 의무)

1. 을은 가맹점포의 청결 및 위생 상태를 최상으로 유지하고, 갑이 정한 영업매뉴얼에 따라 상품을 진열 및 관리하며, 고객에게 친절하고 수준 높은 서비스를 제공하여야 한다.
2. 을은 가맹점포 운영에 필요한 인력을 적법하게 고용하고 관리할 책임이 있으며, 「근로기준법」 및 「최저임금법」 등 관련 법령을 철저히 준수하여야 한다. 특히 인건비 상승은 을의 순이익에 직접적인 영향을 미치므로³, 을은 근로 조건 및 임금 지급에 관한 법적 의무를 성실히 이행해야 한다.
3. 을은 가맹점포 운영과 관련된 모든 세금, 공과금, 임차료를 기한 내에 성실히 납부하여야 하며, 점포 시설물(냉장/냉동고, POS 등)에 대한 정기적인 유지 보수 및 안전 관리 의무를 부담한다.⁵
4. 을은 갑의 사전 서면 승인 없이 가맹점포 내에서 갑이 공급하는 상품 외에 타 브랜드 상품을 판매하거나, 서비스 품목을 임의로 추가 또는 변경할 수 없다.

제12조 (영업시간 및 휴무)

1. 을은 가맹점포의 기본 영업시간을 연중무휴 24시간으로 유지함을 원칙으로 하며, 이는

- 에버그린 편의점 브랜드의 통일된 서비스 기준과 소비자의 기대에 부응하기 위함이다.⁷
2. 을이 심야 영업시간대(00:00부터 06:00까지)의 영업 손실이 최근 3개월 연속하여 발생하였음을 객관적인 POS 데이터, 회계 자료 등을 통해 증명하는 경우, 을은 갑에 서면으로 영업시간 단축을 요청할 수 있다.⁸
 3. 갑은 제2항의 요청을 받은 경우, 요청일로부터 14일 이내에 심사 결과를 서면으로 통지하여야 하며, 해당 점포의 영업 유지에 심각한 영향을 미치는 중대한 사유가 없는 한 영업시간 단축을 허용하여야 한다. 영업시간 단축 요건은 가맹사업법 및 공정거래위원회의 최신 가이드라인을 준용한다.
 4. 을은 명절 당일 또는 직계가족의 경조사로 인해 임시 휴무를 요청할 수 있다. 갑은 명절 당일 6주 전까지 POS 등을 통해 휴무 신청 관련 사항을 일괄 공지하여야 하며, 을의 요청이 접수되면 특별한 사정이 없는 한 이를 승인하여야 한다. 갑은 승인 여부를 명절 당일 4주 전까지 을에게 통지하여야 한다.⁸
 5. 을이 정당한 사유 없이 영업시간 준수 의무를 위반하거나, 승인받지 않은 임의 휴무를 실시한 경우, 갑은 을에게 서면으로 시정을 요구할 수 있으며, 시정되지 않을 경우 이는 계약 해지 사유가 될 수 있다.

제13조 (원재료 구매 및 품질관리)

1. 을은 가맹점포에서 판매하는 모든 상품에 대하여 갑 또는 갑이 지정한 공급업체의 상품만을 구매 및 사용하여야 하며, 이를 위반하여 발생한 상품의 품질 문제 및 소비자 피해에 대한 일차적 책임을 부담한다.
2. 을은 상품 수령 시마다 상품의 수량, 포장 상태, 그리고 특히 신선식품 및 유통기한 임박 상품에 대하여 서류검사 (제조년월일, 소비기한, 품질유지기한 및 한글 표시사항 확인) 및 관능검사 (변색, 이취 전이, 결빙 등 오감을 활용한 안전성 검사)를 철저히 실시하여야 한다.⁹
3. 을은 유통기한(소비기한) 관리를 위해 갑의 매뉴얼에 따라 일일 점검을 실시하고, 유통기한이 경과한 상품은 즉시 폐기 처리하여야 한다. 유통기한 경과 상품을 판매하거나 서비스 목적으로라도 임의로 타인에게 제공하는 행위는 소비자 안전에 중대한 위협을 가하며, 이는 계약의 중대한 위반 사유가 된다.¹⁰
4. 을은 냉장/냉동 상품이 갑이 지정한 보관 온도(예: 냉장 0°C~5°C, 냉동 -18°C 이하)를 유지할 수 있도록 정기적으로 냉장/냉동 시설을 점검하고 그 기록을 유지하여야 한다. 온도 기록 관리는 식중독균 증식을 예방하고 소비자 건강을 보호하는 핵심 의무 사항이다.⁹

제14조 (비밀유지 및 경쟁 금지 의무)

1. 을은 본 계약 체결 또는 이행 과정에서 알게 된 갑의 영업 노하우, 마케팅 전략, 공급 원가, 정산 시스템, 영업매뉴얼 등 가맹사업과 관련된 모든 미공개 정보를 제3자에게 누설하거나

본 가맹사업 목적 외로 이용할 수 없다.¹¹

2. 상기 비밀유지 의무는 본 계약 기간 중은 물론, 계약이 해지 또는 종료된 이후에도 3년간 계속적으로 유효하며, 을은 계약 종료 시 모든 영업매뉴얼 및 비밀정보를 즉시 갑에게 반납하여야 한다.
3. 을은 갑의 사전 서면 승인 없이 가맹점포의 운영권, 재무 정보, 또는 영업매뉴얼을 제3자에게 공개, 복사, 대여, 또는 배포할 수 없다.
4. 을은 본 계약이 종료되거나 해지된 날로부터 1년 이내에는 가맹점포가 위치했던 영업지역 내에서 에버그린 편의점과 직접적으로 경쟁하는 편의점 사업을 영위하거나 관련 회사에 투자 또는 취업할 수 없다.

제5장 계약 기간, 갱신 및 종료 (Term, Renewal, and Termination)

제15조 (계약 기간 및 갱신)

1. 본 계약의 최초 계약 기간은 계약 체결일로부터 5년으로 하며, 계약 기간 만료 시점에도 본 계약은 유효하다.
2. 을은 계약 종료일로부터 180일 전부터 90일 전까지 갑에게 서면으로 계약 갱신을 요구할 수 있으며, 갑은 계약 종료일 90일 전부터 60일 전까지 을에게 계약 갱신에 대한 협의를 요청하여야 한다.
3. 갑은 을이 다음 각 호의 정당한 사유에 해당하지 않는 한, 을의 적법한 갱신 요구를 거절할 수 없다.
 1. 을이 가맹사업법 또는 본 계약상의 의무를 중대하게 위반하여 갑의 2회 이상 서면 시정 요구에도 불구하고 시정하지 않은 경우.
 2. 가맹점포가 현저히 쇠퇴하거나, 관련 법령의 개정 등으로 인해 정상적인 영업이 불가능하게 된 경우.
4. 갱신된 계약 기간을 포함한 총 가맹 계약 기간은 가맹사업법 제10조 제1항에 따라 10년을 초과하는 범위 내에서 갑과 을이 합의하여 결정한다.

제16조 (계약 해지)

1. 갑은 을에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 2개월 이상의 유예기간을 두고 2회 이상 서면으로 시정을 요구하였음에도 을이 이를 시정하지 않을 경우 본 계약을 해지할 수 있다.

1. 제7조에 따른 로열티 또는 상품 대금 지급 의무를 3회 이상 연체하여 갑의 영업에 중대한 영향을 미친 경우.
2. 제13조의 품질관리 의무를 상습적으로 위반하여 소비자 안전에 중대한 위험을 초래하거나 언론 보도 등으로 인해 갑의 영업표지 명성을 심각하게 훼손한 경우.¹⁰
3. 제19조를 위반하여 갑의 승인 없이 계약상의 권리를 제3자에게 양도한 경우.
2. 을은 갑이 제8조 또는 제9조의 필수적인 지원 의무를 정당한 이유 없이 이행하지 않거나, 제4조의 영업지역 보호 의무를 위반하여 을의 영업에 중대한 손해를 입힌 경우, 갑에게 2회 이상 서면으로 시정을 요구한 후 본 계약을 해지할 수 있다.
3. 본 계약 해지 사유가 천재지변, 중대한 질병, 감염병 확산 등 을의 책임 없는 사유로 발생한 경우, 계약 해지 시 발생하는 위약금은 감면되거나 면제될 수 있으며, 그 구체적인 기준은 공정거래위원회의 최신 가이드라인을 준용한다.⁸

제17조 (계약 종료 시 조치)

1. 본 계약이 해지 또는 종료되는 경우, 을은 계약 종료일로부터 7일 이내에 갑이 지정하는 전문가의 입회 하에 다음 각 호의 조치를 을의 비용으로 완료하여야 한다.
 1. 에버그린 편의점의 상호, 로고, 간판, 내부 디자인, 고유 색상 등 모든 영업표지를 완전히 제거하고 원상회복할 것.
 2. 갑이 제공한 영업매뉴얼, 교육 자료, POS 시스템 소프트웨어 등 일체의 유무형 자산을 즉시 갑에게 반납하거나 폐기할 것.
2. 계약 종료 시 남아있는 유효 재고 상품 중 본부가 지정한 상품에 대해서는 갑이 합리적인 매입 가격으로 매입할 수 있으며, 유통기한이 임박하거나 상품성이 훼손된 재고는 을이 책임지고 폐기하여야 한다.
3. 을이 제1항의 의무를 기한 내에 이행하지 않을 경우, 갑은 을에게 사전 통지 후 을의 비용과 책임으로 해당 조치를 강제 이행할 수 있으며, 이에 소요되는 비용을 보증금에서 우선 상계할 수 있다.

제6장 손해배상 및 분쟁 해결 (Liability and Dispute Resolution)

제18조 (손해배상 및 면책)

1. 갑 또는 을이 본 계약상의 의무를 위반하거나 불법 행위를 저질러 상대방 또는 제3자에게

손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

2. 을은 가맹점포 운영상의 고용 문제, 상품 판매로 인한 소비자 피해 (제13조 위반 포함), 시설 관리 부실로 인한 사고 등 제3자에 대한 모든 법적 책임을 일차적으로 부담하며, 갑은 을의 명백한 귀책사유로 발생한 손해에 대해 면책된다.²
3. 을은 제2항의 책임을 담보하기 위하여 최소 보장 금액 5억 원 이상의 영업배상 책임 보험에 의무적으로 가입하여야 하며, 계약 기간 내내 그 효력을 유지해야 한다. 또한, 갑을 추가 피보험자로 지정하여 보험 증권 사본을 계약 체결 후 30일 이내에 갑에게 제출하여야 한다.²
4. 손해배상액은 입증 가능한 직접 손해로 한정하며, 계약 위반의 정도 및 법률이 허용하는 범위 내에서만 징벌적 손해배상 또는 간접 손해(예: 기대 수익 상실)를 청구할 수 있다.

제19조 (계약의 양도 제한)

1. 을은 가맹사업의 통일성 및 상호 신뢰 관계 유지를 위하여 갑의 사전 서면 승인 없이는 본 계약상의 권리 및 의무(가맹점포 운영권 포함)를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 이러한 양도 제한 규정은 가맹사업의 특성상 정당성을 가진다.¹¹
2. 을이 가맹계약 양도 승인을 요청할 경우, 갑은 양수 희망자의 자격, 재정 건전성, 및 가맹사업의 통일성 보호를 위한 심사를 거쳐 요청일로부터 1개월 이내에 승인 여부를 을에게 서면으로 통지하여야 한다.
3. 갑이 양도 승인을 거절할 경우, 양수 희망자의 자격 미달, 채무 불이행 위험, 또는 을 본인의 중대한 계약 위반 등 구체적이고 합리적인 거절 사유를 명시하여야 하며, 부당하게 불리한 사유로 거절할 수 없다.
4. 갑이 제2항의 기간 내에 을에게 통지를 하지 않을 경우, 이는 을의 양도 요청을 승인한 것으로 간주한다.¹¹

제20조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. 본 계약의 성립, 효력 및 해석에 관한 준거법은 대한민국의 법률로 한다.
2. 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우, 양 당사자는 상호 대화와 협의를 통하여 신속하고 원만하게 해결하도록 노력하여야 한다.
3. 제2항의 협의에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않을 경우, 양 당사자는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」에 의거하여 공정거래조정원에 분쟁 조정을 신청할 수 있다.
4. 조정 절차가 성립되지 않거나 조정이 불가능한 경우, 본 계약과 관련된 소송의 관할 법원은 갑의 본사 소재지를 관할하는 법원(예: 서울중앙지방법원)을 제1심 전속 관할 법원으로 한다.²

제7장 기타 조항 (Miscellaneous Provisions)

제21조 (통지 및 주소)

- 본 계약상의 의사표시, 통지 또는 요청은 서면(등기우편, 내용증명 우편 또는 전자 우편 포함)으로 함을 원칙으로 하며, 계약서에 기재된 주소로 발송함으로써 도달된 것으로 간주한다.
- 주소 변경 시에는 변경일로부터 7일 이내에 상대방에게 서면으로 통지하여야 하며, 이를 이행하지 않아 발생하는 손해는 통지를 소홀히 한 당사자가 부담한다.

제22조 (일부 무효)

- 본 계약의 조항 중 관련 법령의 강행규정 위반 등으로 인하여 일부가 무효 또는 집행 불가능하게 되는 경우에도, 해당 무효 또는 집행 불가능한 부분을 제외한 나머지 조항은 완전하게 유효하게 존속한다.
- 갑과 을은 무효 또는 집행 불가능하게 된 조항을 본 계약의 원래 목적과 의도에 가장 가깝게 부합하는 유효하고 집행 가능한 내용으로 수정하기 위해 성실히 협력하여야 한다.

제23조 (첨부 서류)

- 다음의 서류는 본 계약의 일부를 구성하며, 본 계약과 동일한 법적 효력을 가진다.
 - 별첨 1: 가맹점포 현황 및 영업지역 명세서 (점포 주소, 면적, 반경 250m 표시 지도)
 - 별첨 2: 가맹점포 개설 투자 내역서 (인테리어, 집기, 초도 물품 비용 상세)

제24조 (계약의 해석)

- 본 계약 조항에 대한 해석상 이견이 발생하는 경우, 양 당사자는 가맹사업법 및 공정거래 질서의 취지에 따라 공정하고 합리적으로 해석하여 상호 협의를 통해 해결하여야 한다.

제25조 (특약 사항)

- 본 계약의 내용과 양 당사자가 별도로 합의하여 서면으로 작성하고 기명날인한 특약 사항이 상충되는 경우, 해당 특약 사항이 본 계약의 해당 조항에 우선하여 적용된다.

최종 계약서 확인 및 서명

갑과 을은 본 계약의 모든 조항과 조건을 충분히 숙지하고 이의 없음을 확인하며, 상호 성실하게 계약상의 의무를 이행할 것을 약정합니다. 이를 증명하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하고 갑과 을이 각각 기명날인 후 1부씩 보관합니다.

계약 체결일: 2024년 12월 31일

구 분	갑 (가맹본부)	을 (가맹점사업자)
회사/성명	주식회사 에버그린 유통	김 철 수
대표이사/서명	홍 길 동 (인)	(인)
사업자등록번호	[000-00-00000]	[000-00-00000]
주 소	[서울특별시 강남구 테헤란로 123, 에버그린빌딩]	[서울특별시 서초구 서초대로 456, 가맹점포 건물]
연 락 처	[02-1234-5678]	[010-1234-5678]